

מסורת הש"ס

שטר שאין פודין צו הקדשום, אס כתב לגוצר שטר על מעות פדיון הקדש אין הקדישו פדוי דצעין ונתן הכסף וקס לויט: **האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד**.
זוה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה: **האי כספא לחוד**. כשהוא נותנו מפרש על מנת מה הוא נותנו: **חד הוא**. אינו מוכר בתוכו אס להוציא אס להכניס: **קאי בגירושין וממעט קידושין**.
בתמיה: **ולר' יוסי הגלילי דמפיק ליה להאי וכסא לדרשא אחרינא**. צפ"צ דגייטין (דף כא:): **לדבר הכורה**. שיהא הספר מנדילן ולא שיהא צו תנאי האוגדן: **אין זה כריסום**. שכל ימיה היא נאגדת צו לקיים תנאי זה מחמתו: **הרי זה כריסום**. אפילו מיד דהיא תקיים תנאו ותלך שאפשר דברים הללו ללא ל ידי הדנלה: **מכרם כריסום**. דהוה מצי לנימכתז ספר כרת דמשמע ספר כורתה והך דרשא אחריתי מיימורא דלישנא: **חדא מחדא לא אפיא צו'**. הכי קשיא ליה האי תנא דלעיל דפרך צכולה והלא דין הוא והדר ללא אמו מיינא ואכרימי קרא למה לי קרא צכולה נמי דחדא מחדא לא אפיא תיתי חדא מתרתי צמה זמינו צהדר השוה שצוה שקוין צעלמא וקוין כלל אף אזי צביא את השלישי שהרי כולם קונים צמקום אחר כסף ושטר קונה צלמה העצריה דללקמן (דף יד:). ציאה קונה ציצמה: **כסף וציאה הנאקן מרובא**. צאל שטר אירוסין אין צו לה שום הנאה שהרי אין כתוב צו צאל הרי את מקודשת לך: **קיטן מרובא**. שקוין קרקעות ועבדים: **צע"כ**. ציאה קונה ציצמה צע"כ דנפקא לן ציצמות (דף נד:). מויצמהט וכן שטר מוציא את האשה צע"כ מצעלה: **צלמה העצריה כסף שאינו מאכיל צפרומה**. אס נתארסה לכהן כדתנן צכתוצות (דף מ:). אין האשה אוכלת צתומה עד שמתכנס לחופה: **שאינו גומר**. להוציאה מרשות אביה למעשה ידיה ולירושמה: אף

אס כתב לגוצר שטר על מעות פדיון הקדש אין הקדישו פדוי דצעין ונתן הכסף וקס לויט: **האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד**.
זוה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה: **האי כספא לחוד**. כשהוא נותנו מפרש על מנת מה הוא נותנו: **חד הוא**. אינו מוכר בתוכו אס להוציא אס להכניס: **קאי בגירושין וממעט קידושין**.
בתמיה: **ולר' יוסי הגלילי דמפיק ליה להאי וכסא לדרשא אחרינא**. צפ"צ דגייטין (דף כא:): **לדבר הכורה**. שיהא הספר מנדילן ולא שיהא צו תנאי האוגדן: **אין זה כריסום**. שכל ימיה היא נאגדת צו לקיים תנאי זה מחמתו: **הרי זה כריסום**. אפילו מיד דהיא תקיים תנאו ותלך שאפשר דברים הללו ללא ל ידי הדנלה: **מכרם כריסום**. דהוה מצי לנימכתז ספר כרת דמשמע ספר כורתה והך דרשא אחריתי מיימורא דלישנא: **חדא מחדא לא אפיא צו'**. הכי קשיא ליה האי תנא דלעיל דפרך צכולה והלא דין הוא והדר ללא אמו מיינא ואכרימי קרא למה לי קרא צכולה נמי דחדא מחדא לא אפיא תיתי חדא מתרתי צמה זמינו צהדר השוה שצוה שקוין צעלמא וקוין כלל אף אזי צביא את השלישי שהרי כולם קונים צמקום אחר כסף ושטר קונה צלמה העצריה דללקמן (דף יד:). ציאה קונה ציצמה: **כסף וציאה הנאקן מרובא**. צאל שטר אירוסין אין צו לה שום הנאה שהרי אין כתוב צו צאל הרי את מקודשת לך: **קיטן מרובא**. שקוין קרקעות ועבדים: **צע"כ**. ציאה קונה ציצמה צע"כ דנפקא לן ציצמות (דף נד:). מויצמהט וכן שטר מוציא את האשה צע"כ מצעלה: **צלמה העצריה כסף שאינו מאכיל צפרומה**. אס נתארסה לכהן כדתנן צכתוצות (דף מ:). אין האשה אוכלת צתומה עד שמתכנס לחופה: **שאינו גומר**. להוציאה מרשות אביה למעשה ידיה ולירושמה: אף

האשה נקנית פרק ראשון קידושין ה.

ה.

ובגניין שאף בשטר. ומק"ו דלמה העצריה שאין נקנית צביאה ונקנית צשטר ליכא למימר חדא משום דלמה גופה מדאיתקש לאחרת נפקא לן לקמן (דף נו:). ואפילו לרב חסדא דיליף לה מלל תלל כאלת העצדים אצל נקנית היא צקינן העצדים איכא למיפרך דלעיל שכן יוצאה צכסףא ועוד דכיון דלרב חסדא אצ כותבוצ ליכא למילף צאשה שאינה נקנית צזה הענין שהבעל כותבוצ:

שבין פודין בו הקדרשות ומעשר. **וא"ת** כל זה אשים צק"ו

ומה כסף שאע"פ שפודין צו הקדש ומעשר ואינו מוציא ואפ"ה מכניס שטר שאע"פ שאין פודין צו הקדש מוציא אינו דין שיכניס ו"ל דחומרל הכמוצה צפסוק אין להכניס צק"ו דודאי חומרל של סכרל ניתנה להשים צק"ו אצל הכמוצה יס לנו לומר שהיא הגורמת מעלהד וא"ת וימלא ק"ו מקרקעות שאינן מוציאות אפ"ה מכניסות פי' דלדס יכול לקדש אשה צקרקע ט ואינה מתגרשת צקרקע והתם ליכא למיפרך שכן פודין צו הקדש וי"ל דאיכא למיפרך * מה לקרקע שכן קוין מטלטלין אגבן תלמר צשטר וא"ת מטלטלין יויכחו שאין קוין אגבן ואינן מוציאות ומכניסות אף אזי צביא שטר וי"ל מה למטלטלין שכן פודין צו הקדש: **מה הויה בכסף אף יציאתה בכסף**. ולענין ציאה ליכא למימר מה הויה צביאה אף יציאתה צביאה שלהתרחק ממנה הוא מגרשה ועוד משום שצנא צז ערות דצר רגיל לגרשה ולא יס לו לפרוש:

סניגור יעשה קטיגור. וא"ת אי"כ היכי קאמר לעיל מה לאמה העצריה שכן יוצאה צכסף ודין הוא שתהא נקנית צכסף אדרבה גריעותא דאין קטיגור נעשה סניגור וי"ל דצלמה העצריה ליכא למימר הכי לפי שמתחלה שצזיה מוכרה לשפחות הוא מקבל הכסף מן האדון אי"כ כשהוא רוצה לפדותה דין הוא שיקבל האדון הכסףא אצל איש שמקדש אשה הכל צא על ידו צין הקידושין צין הגירושין והתם שיך למיפרך יאמרו כסף מכניס וכו':

קאי בגירושין ממעט גירושין. ואין סכרל לומר קאי צכתמיצה

וממעט צכתמיצה דפשטא דקרא משמע צצא לומר דוקא צכתמיצה דקאמר אס לא תמצא חן צעיניו וכתב לה משמע דוקא צזה הענין:

עץ מנת שאלא צבית אביך

אמר דהוי גט שהרי אס מת אביה יכולה קאנס לציתך שאיני נכנס מת או צשטר דפשטא דקרא משמע צצא לומר דוקא צכתמיצה דקאמר אס לא תמצא חן צעיניו וכתב לה משמע דוקא צזה הענין:

כסף לשם גירושין ולומר הרי את מגורשת צו, דרך שנתן בקידושין ואמר הרי את מקודשת צו (סוכה כד:). **ספר כריתות**. מדכתיב כריתות סמוך לספר (עירובין טו:). לעולם אין זה כריתות. שהרי כל ימיה קשורה צו (גיטין כב:). **שמחמחור היא נמנעת מלשמות יין ומלוי זה והולך לעולם ואין זה הדנלה** (שורבין טו:). **שמחמחור צריכה לעמוד שלא ליק' (סוכה כד:)** שאין מפרדין אלא המות דער יום המיתה קשורה צו (גיטין כג:). **כל שלשים יום הרי זה כריתות**. מיד שהרי דברי הדנלה הן לטוף שלשים יום ומותרת מיד ללוא אחר (עירובין טו:). **ועצ"ו** (סוכה כד:). והוא מקיים המנאי (גיטין כג:). **חופה קונה**. אס מקרה (לה) אביה לחופה לשם קדושין (דעיל ג:). **שמוא ימוגו לה כוס**. של צתומה (כתובות מ:).

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"א מהל' גירושין ה"א צ סמג עשין מה (נזור אה"ע סי' קצ):

יז ב ג מיי פ"ו מהל' עירובין ה"א ופי"ד מהל' מעשר שני ה"ט [נעש"ע י"ד סי' שלא סעי' קלס]:

יח ד ה מיי פ"א מהלכות גירושין ה"א ופי"ח שס ה"א צו סמג עשין טו[נע"ע אה"ע סי' קנג סעי' כ:]

יט ו ז מיי פ"ו מהל' תרומות ה"ג ופי"ח שס ה"א:

תורה אור השלם

1. ואם צאל צאל את השרה דפרקיש אתו וקסן תמשיח כסף ערפך עקלי וקם לה:

2. וצאה מביתו והלכה ותינתה לאיש אחר: דברים כד ב

3. כי יקח איש אשה ובצלה וקחה אם לא תמצא חן בעיניו בי מצא בה צרות דקר וכתב לה ספר כריתת ונתן קידה ושלחה מביתו:

דברים כד א
4. ובזמן כי יקנה נפש קנן כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמם: ויקרא כב יא

תוס' ר"י חוקן

חופה קונה. קנין אירוסין אוס מסרה לחופה לשם קדושין. חופה, שמייחדיין שניהם בלא ביאה. שאינו גומר. לירושה ולטמא לה.

מוסף רש"י

שטר שאין פודין בו הקדש. צשטר חוצ שיש לו על אחר למסור לכהן בעל תבואה וכו'. ריש דחט"ט שטר שאין פודין בו. הקדש ומע"ט צכתוצות נפקא לן בפרק יט צבור למלה דכתיב צזה כסף. הקדש ומע"ט שיש צו צורה והיטו ממנעט (קטן כד:). ונתן הכסף וקם לו. ואס היתקדש יגאל את צמו ויסק תמשיח כסף ערפך עליו והיה לו (ויקרא כו, טו) (ב"מ דד:). דכתוב ויסק תמשיח כסף ערפך עליו וקס לו (שס פסוק יט) קדושין (קטן כד:). הריה. קדושין צמהיה צתן עממה לעל (גיטין כב:). מה הריה בכסף. צשמוחה עממה ללוא אפשר צכסף דנפקא לן בקדושין קמה קמה (גיטין כג:). מה הריה קטיגור יעשה סניגור. ואין ניכר הפסד צניהס מתיבעא מיהא חד הוא. ואלן ניכר הפסד צניהס (קטן כג:). ואינה מתגרשת בכסף. אס נתן לה כסף ואמר התגרש לי (שורבין טו:). **אם** אמר לה הנה פרוטה והתגרש לי (גיטין כג:). **ליתן** לה

א) [כתובות נא ע"א], ב) [מוספתא דמע"ט פ"ב ה"ט ע"ש, לקמן כו ע"א ע"ש], ג) [נפי' מוס' שבת קמח ד"ה ונתן], ד) [לקמן ט: מל. מל. מה. גיטין עח: פכ:], ה) [עירובין טו: סוכה כד: גיטין כא: [כתובות מו:]], ו) [תנא יג: צרכות נט. ר"ה טו, ו] ז) [לקמן כג:], ח) [עירובין טו: גיטין כא: סוכה כד: ט] [לעיל ג: וט"ז], ט) [צכמ"א: מנעיא לה, וכל"ל יעב"ז], צ) [עירובין טו: סוכה כד: גיטין כא: פג: [מוספתא שס פ"ה ה"ב], ט] [לקמן מו:], ט) [לעיל ג, ו] [כתובות מ ע"ב], ט) [לקמן י: כתובות מ: מ] [ויקרא מו, ט] [דברים כב, ה] [ז"ל ואטו מגרש. יעב"ז], ק) [צדפניר: טקף: מו, (ז) ונ' מוס' עירובין טו: ומוספתא סוכה כד: ד"ה על מנת], ט) [צדפניר: דננן],

גליון הש"ס

תוס' ר"ה שבן פודין וכו' מה לקרקע שבן קויןן מבלשלין אבן. אבן. גיטין דף יב ע"א מוס' ד"ה אלא מנעמחא:

מוסף תוספות

א. וקשה דפרכא דרב אשי בעיקרא דדינא מה לאמה העצריה שכן יוצאת בכסף לא פירכא היא לגבי דין שטר אלא מכסף לכסף שכן מוציא מכניס וכו' ואיכא למימר דפירכא שטר לגבי דין שטר נמי דקולא וחומרל פריך וה"ק מה לאמה העצריה שמיצני קולא ביציאתה שיוצאה בכסף לפיכך נקל בציטתה לקנות בכסף או בשטר תאמר בוי וכו'. ומצ"ן. ב. דהיינו המקנה מוס' הלא"ש. ג. שהוא הקונה. ד. דמסתבר כיון שנתנה לו תורה חשיבות זה כמו כן יתן בו חשיבות אחר (מק"ץ). אבל החומרל שאנו אומרים מסכרל כמו ההיא דשן והגל לא אלימא כולי וכו' ויכין דלא אהני הני חומרות להך מילתא לא אהני נמי למילתא אחריתי. מוס' הלא"ש לעל דף ד: ד"ה מה לעממ. (ובזה הוא מתרין קשיית תוס' לעיל ד"ה מה ליבמה). ז. דכמו שמכרה מלאכהה בדמים דין הוא שתחזור ותקנה מלאכהה בדמים. מוס' הלא"ש. ו. מתגרשת. מוס' טוק. ז. ולא דברב אחר. מוס' הלא"ש. ח. שהיתה בתו של שם. מוס' סוכה כד: ד"ה ע"מ. ט. לפי חשבון הדורות. מוס' הלא"ש שס. י. דאמרינן בשעת מיתות של ר"א נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור"י הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא וכו' נענה ר' אלעזר בן עזריה וכו' עד ואידך כרת כריתות לא דרשי וכן ר' טרפון ורבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא.

לעולם אין זה גמ. פירש צקונטרס שכל ימיה נאגדת לקיים תנאי זה מחמתו וא"ת אמאי לא אמר דהוי גט שהרי אס מת אביה יכולה היא ליכנס צבית ושוצ אינה נאגדת צו דללחר מיתת אביהט לא חשיב צית אביה כדאמרינן צנדרים (דף מו:). קאנס לציתך שאיני נכנס מת או מכרו מותר וי"ל צבית אביה קרויס כל יוצאי חלציו של אביה אע"ג שמת דכתיב (בראשית לח) גצי תמר¹ שצי אלמנה צית אביך אע"פ שמת אביה כדמוכחי קראיט²): **ורבי יוסי הגלילי מברת כריתות נפקא**. תימה דצפרק המגרס (גיטין ד' פג:). קאמר על רצנן דר"א צן עוריה כרת כריתות לא דרשי ור' יוסי הגלילי צכלל ט דרצנן³ והכא אמר דר' יוסי הגלילי דרש כרת כריתות וי"ל דלא קאמר לא משמע להו אלא דלא דרשי פירוש לההוא דרשא דהתם דמיצעני להו לדרשא דהכא: **שבין ישנן בעץ ברחח**. פי' צקונטרס ציאה ציצמה שטר צגרושין כסף צלמה העצריה וקשה לרצינו תס אס זה חשוב צעל כרחח מה שהאצ מוכר את צמו צעל כרחח אי"כ מאי קאמר רב הונא לקמיה כסף צאישות מיהא לא אשכחן צע"כ הלא האצ מקדש צמו קטנה צכסף צע"כ ואומר רצינו תס⁴ כיון דלצ צמקום צמו קאי⁵ אין זה חשוב צע"כ כיון שהוא מדעוה של אצ וא"ת אי"כ היכי קאמר כסף נמי איתא צלמה העצריה צע"כ הרי אצ מוכרה מדעתו⁶ וי"ל דהכי פריך כסף איתא צלמה צע"כ כגון שהאדון מייעד את העצריה צכסף מקנתה צע"כ של אצ וצע"כ של צת דהא דלמר לקמן (דף יט:). אשך לא יעדה שצריך לייעדה לא שצריך לעשות מלרונה אלא שצריך להודיעה שלסם קידושין מייעדה ואע"ג דלמר לקמן צאישות מיהא לא אשכחמא וצבי האי גוונא שמייעד הוי אישות מ"מ צתחילה לא צא הכסף צצביל אישות: **ויש מיישצים פי'** הקונטרס דודאי זה קרוי צעל כרחח מכירה של אמה העצריה שחוצ הוא לה ואס היתה צת דעת לא היתה מתרציית אצל קידושי קטנה ללו חוצ הוא לה כמו מכירה וסופה עומדת לינשא⁷ אס היתה צת דעת היתה מתרציית⁸ ולא חשיב על כרחח:

מוס' כ"ד. ב. בשם אחי ה"ר יצחק. מוס' הלא"ש להלן ע"ג. ג. שידו כידה ועירפא מידה. ומצ"ן. מ. כיוון דקטנה היא ואינה בתרשית צעמה ואביה הוא המקנה ותוא בעל דבר והמכר נעשה מדעתה הא לא חשוב בע"כ דאנן בע"כ של מקנה קאמרינן והכא הוא איכא דעת מקנה ומדעתה לא איכפת לן. ריעצ"ל. נ. שעיך מכירה וז לשפחות היתה ועל דעת שפחה קיבל אביה כסף זה אבל שטר וביאה איתנהו בעיקר אישות בעל כרחח שטר בגירושין וביאה ביבמה. ריעצ"ל. ט. דאנן סהדי דמינת ניותל לה וכו' [נאפילין] מסרה למגורל ומוכה שחין ואע"פ שעומדת וצווחת מסתברא דאף וז מינת ניותל לה כד"ל דאמר טוב למיתב טו דן מלמיתב ארמלו. רעצ"ל.